



BEDROCK
A B O G A D O S

CREDIX1 · DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN · EHOLDINGS FLORIDA S.A.S.

Checkboxes de aceptación y fundamento jurídico

Diez casillas de aceptación independientes que obtienen consentimiento informado del cliente sobre datos personales, reporte a centrales, términos del crédito, garantía mobiliaria y declaraciones de origen lícito de fondos.

DOCUMENTO

Documento de Aceptación

FECHA

12 de septiembre de 2026

ALCANCE

Confidencial
FLORIDA S.A.S.

· EHOLDINGS

Checkboxes de aceptación y fundamento jurídico — CREDIX1

Cada casilla se presenta de forma independiente, sin agrupar aceptaciones de distinto objeto en una sola marca, y ninguna puede quedar premarcada.

Las casillas 1 a 5 estaban en la versión anterior. Las casillas 6 a 10 se agregan tras la revisión de brechas.

1. Autorización de tratamiento de datos personales

Texto sugerido:

“Autorizo a EHOLDINGS FLORIDA S.A.S. a tratar mis datos personales conforme a su política de tratamiento de datos, para vincularme y administrar el servicio CREDIX1.”

Fundamento:

Ley 1581 de 2012 y **Decreto 1377 de 2013**. El tratamiento de datos personales requiere autorización previa, expresa e informada del titular.

2. Autorización específica de reporte a centrales de riesgo

Texto sugerido:

“Autorizo a EHOLDINGS FLORIDA S.A.S. a reportar mi comportamiento de pago del servicio CREDIX1 a los operadores de información (DataCrédito Experian, CIFIN-TransUnion, Procrédito), en los términos de su política de tratamiento de datos.”

Fundamento:

Ley 1266 de 2008, modificada por la **Ley 2157 de 2021**. El reporte a centrales de riesgo exige una autorización distinta y adicional a la autorización general de datos personales.

3. Aceptación de los términos y condiciones del crédito

Texto sugerido:

“Declaro que leí y acepto los términos y condiciones de la línea de crédito CREDIX1, incluida la tasa de interés efectiva anual aplicable y el anexo de costo total del crédito.”

Fundamento:

Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) y **Decreto 1368 de 2014**. La aceptación informada de las condiciones económicas y contractuales del crédito es requisito de validez y de oponibilidad frente al cliente.

4. Constitución de la garantía mobiliaria de control (DACA)

Texto sugerido:

“Autorizo la constitución de una garantía mobiliaria de control sobre mi cuenta de ahorros en Banco Cooperativo Coopcentral

a favor de EHOLDINGS FLORIDA S.A.S., en la modalidad [absoluta / dinámica] que elegí.”

Fundamento:

Ley 1676 de 2013, artículos 3, 9, 14 y 34. La garantía mobiliaria se constituye por contrato escrito con consentimiento expreso del garante sobre el bien afectado y el alcance del control.

5. Declaración de origen lícito de los fondos

Texto sugerido:

“Declaro que los recursos que deposito para respaldar el cupo de mi línea de crédito CREDIX1 provienen de actividades lícitas.”

Fundamento:

Buena práctica de debida diligencia frente al riesgo de lavado de activos, alineada con la que exige Coopcentral y con el manual de prevención de lavado de activos de EHOLDINGS.

6. Comprensión efectiva del mecanismo de control e inmovilización

Texto sugerido:

“Entiendo que, mientras la garantía esté vigente, no podré disponer libremente del dinero que deposité, y que solo podré usarlo a través de la tarjeta CREDIX1 o mediante el procedimiento de liberación por mínimo vital si aplica en mi caso.”

Fundamento:

Es la mejor defensa documental frente a una eventual queja por desequilibrio contractual ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y frente a una denuncia por estafa (artículo 246 del **Código Penal**), porque acredita el consentimiento informado y específico del cliente sobre el efecto económico del producto.

7. Declaración sobre la naturaleza de los recursos depositados

Texto sugerido:

“Declaro que los recursos que deposito para respaldar mi cupo no corresponden a mi salario, mesada pensional, prestaciones sociales ni a recursos de destinación protegida por ley, y que mi patrimonio restante es suficiente para atender mis obligaciones alimentarias y laborales frente a terceros.”

Fundamento:

Sustenta, frente a la **Sentencia C-145 de 2018** de la Corte Constitucional, la constitución de la garantía sin verificación judicial previa, y reduce el riesgo de una tutela por afectación del mínimo vital.

8. Aceptación separada del mecanismo de pago directo

Texto sugerido:

“Entiendo y acepto que, si incumplo el pago mínimo de mi extracto y no subsano dentro del plazo que se me notifique, EHOLDINGS podrá instruir a Coopcentral el pago directo de lo adeudado con cargo a mis recursos controlados, sin necesidad de proceso judicial, después de darme la oportunidad de objetar la liquidación.”

Fundamento:

El artículo 62, numeral 1, de la **Ley 1676 de 2013** somete el pago directo al régimen de cláusulas abusivas del Estatuto del Consumidor. Una aceptación aislada, en lenguaje llano y no combinada con otras casillas, es la forma de superar ese

control.

9. Reconocimiento de que el producto no garantiza un resultado de puntaje

Texto sugerido:

“Entiendo que CREDIX1 reporta mi comportamiento de pago de forma veraz, que el puntaje lo calcula cada operador de información con su propio modelo, y que CREDIX1 no garantiza una mejora determinada de mi puntaje ni la eliminación de reportes negativos de otras fuentes.”

Fundamento:

Artículos 29 y 30 de la **Ley 1480 de 2011** sobre publicidad e información. Mitigante directo frente al riesgo de publicidad engañosa que materializó el precedente de la Resolución 2972 de 2024 de la SIC contra Nanocred Colombia S.A.S.

10. Identificación de las tres entidades del esquema

Texto sugerido:

“Entiendo que EHOLDINGS FLORIDA S.A.S. otorga el crédito y no es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, que [EMISOR AUTORIZADO] emite mi tarjeta, y que Banco Cooperativo Coopcentral es la entidad vigilada donde reposan mis recursos, sin cobertura del seguro de depósitos de Fogafín para las obligaciones de EHOLDINGS.”

Fundamento:

Mitigante central frente al riesgo de que el conjunto del producto se lea como apariencia de actividad financiera vigilada (Tesis 8 del concepto jurídico). Deja constancia de que el cliente identificó a cada parte y su régimen de supervisión.

EHOLDINGS FLORIDA S.A.S. (CREDIX1 S.A.S.) — flujo de vinculación del cliente. Las casillas 6, 7, 9 y 10 requieren, además de la marca, un texto visible sin necesidad de desplegar información adicional (no basta un enlace).